

ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน ๓๓,๗๓๓ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทราบแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม^{๑๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวห้ามมิให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก แม้อายุความตามสิทธิเรียกร้องนั้นยาวกว่าหนึ่งปี เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องร้องภายในหนึ่งปี ต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้ทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกแล้วเท่านั้น หากเจ้าหนี้ยังไม่ทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกในขณะที่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก อายุความหนึ่งปีจึงยังไม่เริ่มนับ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจำสืบตำรวจ บ. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลจึงได้ส่งอาวุธปืนไปตรวจสภาพและซ่อมเปลี่ยนส่วนที่ชำรุดที่กองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองสรรพาวุธได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งผลการตรวจสภาพและซ่อมแซมอาวุธปืนว่ามีอาวุธปืนชำรุดใช้การไม่ได้และต้องเปลี่ยนอะไหล่จำนวนหลายรายการ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบทางละเมิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจึงได้มีคำสั่งจังหวัดสตูลลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบทางละเมิดต่อมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รายงานผลการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยเห็นว่าจำสืบตำรวจ บ. มีส่วนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากจำสืบตำรวจ บ. ได้เสียชีวิตแล้ว จึงควรดำเนินการฟ้องแพ่งกับทายาทของจำสืบตำรวจ บ. ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กรณีจึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อจำสืบตำรวจ บ. การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของจำสืบตำรวจ บ. และรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อจำสืบตำรวจ บ. อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้อาวุธปืนที่ชำรุดเสียหายจะอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขณะที่ดำรงตำแหน่งสารวัตร (ทำหน้าที่ส่งกำลังบำรุง)

^{๑๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๗๕๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เกษียณอายุราชการไป ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ ประกอบกับหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทางราชการได้มีการนำอาวุธปืนบางส่วนไปฝึกซ้อมยิงเป็นประจำทุกปี ต่อมาจึงตรวจพบว่าอาวุธปืนจำนวน ๑๒ กระบอก ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เกษียณอายุราชการไป ๒ ปีเศษ แล้ว จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพยานหลักฐานหรือข้อพิสูจน์อื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กรณีจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการกระทำหรือด้วยความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายได้ และสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าจำสิบตำรวจ บ. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานศาสตราภักษ์ของตำรวจภูธรจังหวัดสตูลมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ แต่เมื่อได้พิจารณาถึงสภาพของอาวุธปืนดังกล่าวที่ผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานโดยไม่มีการส่งตรวจสภาพก่อนส่งมอบ และสภาพความเสียหายจึงอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น การขาดการบำรุงรักษาความสะอาดของผู้ใช้ การปล่อยลำกล้องไว้โดยไม่มีการชโลมน้ำมัน การทำการยิงโดยไม่ได้ทำความสะอาดลำกล้องก่อน หรือการใช้ลูกกระสุนที่ไม่สะอาด เป็นต้น จึงยังไม่มียข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าความเสียหายของอาวุธปืนดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการส่งมอบอาวุธปืนพิพาทให้กับจำสิบตำรวจ บ. แล้ว ทั้งผู้ฟ้องคดีเองก็ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าอาวุธปืนดังกล่าวชำรุดเสียหายเพราะการกระทำของจำสิบตำรวจ บ. กรณีจึงไม่อาจสันนิษฐานให้เป็นผลร้ายแก่จำสิบตำรวจ บ. ได้ว่าได้กระทำละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง ดังนั้นเมื่อจำสิบตำรวจ บ. ไม่ได้กระทำละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๒/๒๕๕๗)

๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้ทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ความรับผิดของทายาทไม่จำเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ผู้ฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีการตรวจลงตราของ



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศเนปาล มีวีซ่าสติกเกอร์ขาดหาย การตรวจลงตราไม่เรียงหมายเลขและใช้เลขที่ตรวจลงตราซ้ำซ้อนรวมทั้งจำนวนเงินค่าธรรมเนียม การตรวจลงตราที่ปรากฏในคำร้องไม่ตรงกับจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่น่าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ต่อมา คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ ว่า ในขณะที่นาย พ. ดำรงตำแหน่งกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีความบกพร่องและหละหลวมในการปฏิบัติงานเป็นเหตุให้ลูกจ้างท้องถิ่น ๒ คน ทุจริตเงินรายได้แผ่นดินในกระบวนการตรวจลงตราเป็นเงิน ๘,๒๕๕,๔๕๐ รูปีเนปาล หรือประมาณ ๔,๙๕๓,๒๗๐ บาท พฤติกรรมดังกล่าวของนาย พ. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนาย พ. ต่อมา นาย พ. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้นำผลการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินการไว้แล้วมาใช้ประกอบการพิจารณา รวมทั้งได้ดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ สรุปได้ว่า ลูกจ้างท้องถิ่น ๒ คน มีเจตนาจงใจร่วมกันกระทำการทุจริตยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ซึ่งต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ต้องร่วมกันรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ร่วมเต็มจำนวนความเสียหาย ส่วนนาย พ. ในฐานะหัวหน้าควบคุมงานด้านการตรวจลงตราโดยตรง ปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของลูกจ้างท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ จนเปิดโอกาสให้มีการทุจริต พฤติการณ์ของนาย พ. เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ นาย พ. จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายทั้งหมดจำนวน ๔,๙๕๓,๒๗๐ บาท โดยรับผิดชอบเป็นเงิน ๒,๙๗๑,๙๖๒ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปยังกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยในส่วนของนาย พ. ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๖๕ ของเงินที่ผู้ทุจริตเบียดบังไป ในช่วงระยะเวลานาย พ. ปฏิบัติหน้าที่ คิดเป็นเงิน ๓,๐๔๓,๕๙๒.๕๐ รูปีเนปาล หรือประมาณ ๑,๘๒๖,๑๕๕.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้นาย พ. รับผิดชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทผู้รับมรดกของนาย พ. ให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ได้นำเงินไปชำระแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๓,๘๑๑,๖๑๖.๗๓ รูปีเนปาล หรือโดยคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๐๔๓,๕๙๒.๕๐ รูปีเนปาล หรือโดยคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระ นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย พ. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงความตายของนาย พ. ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากพยานเอกสาร และพยานบุคคลว่า นาย พ. ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์การตรวจลงตรา โดยไม่จัดทำทะเบียนคุมคำร้องตรวจลงตรา ประกอบกับถ้อยคำของพยานซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับนาย พ. รับฟังได้ว่า นาย พ. ละเลยไม่ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของลูกจ้างท้องถิ่น ในขั้นตอนการดำเนินการตรวจลงตราหลายขั้นตอน ได้แก่ ไม่จัดทำทะเบียนคุมการรับคำร้องตรวจลงตรา ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงิน โดยพิจารณาเฉพาะใบคำร้องตรวจลงตราก่อนลงนามในวีซ่าสติกเกอร์ ไม่ได้นำสำเนาใบเสร็จรับเงินกับใบคำร้องตรวจลงตรามาสอบยืนยันว่าตรงกันหรือไม่ ลูกจ้างท้องถิ่นจะเป็นคนนำไปส่งเงินรายได้แผ่นดิน ไปส่งต่อฝ่ายคลังโดยไม่เคยมีทะเบียนคุมคำร้องตรวจลงตรา นาย พ. ปล่อยให้กระบวนการตรวจลงตราเกือบทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของลูกจ้างท้องถิ่นโดยสิ้นเชิง ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของลูกจ้างท้องถิ่นที่ให้การว่า เมื่อพวกตนได้รับคำร้องขอวีซ่า จะตรวจสอบรายละเอียดของใบคำร้อง และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับคำร้องขอตรวจลงตราทั้งหมดให้กับนาย พ. ตรวจสอบแล้วพวกตนก็จะเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและออกใบเสร็จรับเงินตามที่นาย พ. สั่งการ ดังนั้น เมื่อนาย พ. ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบคำร้องตรวจลงตรา เป็นเหตุให้ลูกจ้างดังกล่าวอาศัยโอกาสกระทำการทุจริตต่อหน้าที่โดยเขียนใบเสร็จรับเงินต่ำกว่าเงินที่ระบุไว้ในใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา แล้วยกยอดเงินผลต่างไปเป็นประโยชน์ของตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาปีเศษ โดยไม่พบความผิดปกติใด ๆ จึงถือได้ว่าพฤติการณ์ของนาย พ. เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นาย พ. จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม สำหรับความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทนายไม่จำเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดให้แก่ตน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวน



๓,๘๑๑,๖๑๖.๗๓ รูปีเนปาล หรือคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่ และเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๓,๐๔๓,๕๙๒.๕๐ รูปีเนปาล หรือคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่ และเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าทรัพย์สินรูดกของนาย พ. ที่ตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๒/๒๕๕๖)

กรณีที่มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวก่อนส่งมอบ และภายหลังจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายพ้นจากหน้าที่แล้ว ยังมีการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้งาน ก่อนที่จะตรวจพบว่าทรัพย์สินนั้นมีการชำรุดเสียหาย กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าความเสียหายของทรัพย์สินดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย ดังนั้น หากไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวชำรุดเสียหายเพราะการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐย่อมไม่อาจเรียกให้เจ้าหน้าที่นั้นชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ และเมื่อฟังไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่กระทำให้เกิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐย่อมไม่อาจเรียกให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้เช่นกัน

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๒/๒๕๕๗ หน้า ๙๕๐-๙๕๒

๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทน

เงินบำนาญแม้จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี แต่หากได้มีการถอนเงิน และฝากเงินในส่วนอื่นในระหว่างเดือนรวมอยู่ในบัญชีเดียวกัน เงินบำนาญที่ได้รับจึงปะปนอยู่กับเงินอื่นจนแยกไม่ออก การอายัดเงินตามบัญชีเงินฝากย่อมไม่ขัดต่อมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับคำสั่งของเทศบาลเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท กรณีนางสาว ส. พนักงานบัญชีสถานธนาบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ทุจริตเงินของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองหนองคายไปในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย และเป็นผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลและปฏิบัติหน้าที่กรรมการรักษาเงินของสถานธนาอนุบาล ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งและนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินไปชำระ และได้ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยมีหนังสือแจ้งไปยังธนาคารต่าง ๆ ให้อายัดเงินฝากของผู้ฟ้องคดีและให้นำส่งเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ไปถอนเงินฝากของผู้ฟ้องคดีจากธนาคาร แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างว่าเงินดังกล่าวถูกผู้ถูกฟ้องคดีอายัดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งอายัดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าคำสั่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอายัดของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เกิดความเสียหายแก่สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ได้ปฏิบัติตามคำเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งอายัดเงินของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๕๗^{๑๑๗} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบกับมาตรา ๕๕^{๑๑๘} และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เพราะเกษียณอายุราชการแล้วให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้กระทำเกินสมควรแก่เหตุหรือนอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีแม้จะไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีการถอนเงินและฝากเงินในส่วนอื่นในระหว่างเดือนรวมอยู่ในบัญชีเดียวกัน เงินบำนาญที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงปะปน

^{๑๑๗-๑๑๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๕๗ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน



อยู่กับเงินอื่นจนแยกไม่ออก การอายัดเงินตามบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ขัดต่อ มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒)^{๑๑๙} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอายัดเงินฝากของผู้ฟ้องคดี และให้นำส่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗/๑๓/๒๕๕๕)

การที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ ได้นั้น หน่วยงานของรัฐต้องใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าที่นั้นรับผิดชอบใช้ คำสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในกำหนดเวลาเสียก่อน หากเจ้าหน้าที่ ปฏิเสธไม่ชำระเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐก็ต้องมีหนังสือเตือนให้ชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน จึงจะใช้มาตรการบังคับ ทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีดาบตำรวจหญิง น. ทุจริตจัดทำและระบุชื่อส่งจ่ายเงินคืนซ้ำกับเช็คที่ได้มีการจ่ายเงินคืน ให้แก่ผู้ทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาไปแล้ว และดาบตำรวจหญิง น. ได้ลงลายมือชื่อสลักหลังเช็ค เพื่อเบิกและรับเงินตามเช็คดังกล่าวไปทั้งหมด คณะกรรมการฯ ตรวจสอบกรณีผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล บางยี่ขัน ได้รับมอบอำนาจจากผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ให้มีอำนาจอนุมัติ

^{๑๑๙} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๒๘๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิต ของบุคคลเหล่านั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

จ่ายคืนเงินประกันตัวผู้ต้องหาแก่นายประกัน ประมาณเงินสี่หมื่นบาท ไม่ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน ก่อนลงลายมือชื่อส่งจ่ายในเช็ค และให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๖๙,๙๙๙.๙๙ บาท ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าวในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ จึงมีหนังสือถึงผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางเขนว่าเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และให้ติดตามทวงเงินจากผู้ฟ้องคดี ต่อมา รองผู้กำกับการ (สืบสวนสอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๖๙,๙๙๙.๙๙ บาท มามอบให้ประธานกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อจ่ายคืนให้แก่ นายประกัน ที่ได้รับความเสียหายต่อไป หลังจากนั้น ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดให้พิจารณา ต่อมา กรมบัญชีกลาง โดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ร่วมลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คที่ชำรุด โดยไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบก่อน ความเสียหายจึงเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยประมาณเงินสี่หมื่นบาท ประกอบกับเหตุละเมิดเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับดาบตำรวจหญิง น. และพันตำรวจเอก ข. (ผู้มีอำนาจลงนามร่วมในเช็ค) รวมเป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สถานีตำรวจนครบาลบางเขนจึงมีหนังสือ เรื่อง เตือนให้ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นครั้งสุดท้าย ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ แจ้งเตือนเป็นครั้งสุดท้ายให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางมาชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ แต่ผู้ฟ้องคดี ทราบแล้วเพิกเฉยไม่ชำระ หลังจากนั้น ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ จึงมีคำสั่ง กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ที่ ๑๒๐/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานยึดและอายัดทรัพย์สิน คำสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ และคำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๕๐ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เพื่อยึดที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๘๕๗๐ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้มีประกาศ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เพื่อยึดที่ดินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือแจ้งมาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าว



ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้มีมาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้วเห็นว่า การที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ได้นั้น ต้องใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าที่นั้นรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในกำหนดเวลาเสียก่อน หากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ชำระเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐก็ต้องมีหนังสือเตือนให้ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน จึงจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับตั้งแต่ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งสำนวนและผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณา จนกระทั่งกรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ เมื่อเป็นกรณีที่กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเสร็จก่อนอายุความ ๒ ปี สิ้นสุดไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๗ จึงต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับดาบตำรวจหญิง น. และพันตำรวจเอก ช. ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ วันที่ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ และจะต้องออกคำสั่งดังกล่าวหลังจากได้รับทราบผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดจากกระทรวงการคลังแล้ว ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ฉะนั้น การที่ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงผู้ฟ้องคดี เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๖๙,๙๙๙.๙๙ บาท มาชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการแจ้งการสั่งการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการส่งสำนวนและผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณา และเป็นการแจ้งผู้ฟ้องคดีก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง กรณีจึงไม่อาจถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ออกโดยผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิดได้ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางมาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นั้น หนังสือดังกล่าวมิใช่คำสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และข้อกฎหมายที่อ้างอิง จึงไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจได้ กรณีจึงไม่อาจถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะยอมรับผิดและยอมรับสภาพหนี้ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ก็ไม่อาจมีผลทางกฎหมายเสมือนเป็นคำสั่งทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะอาศัยเป็นฐานแห่งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้ และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด ยังมีได้ใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ภายในกำหนดเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทำการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกระทำการยึดที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้คือ การห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้มาตรการบังคับทางปกครองกระทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี หากใช้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม พิพากษาให้ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กระทำการยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๕๗๐ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๕ ตารางวา ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัย



อำนาจตามคำสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ และคำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๕๐ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๖/๒๕๕๖)

บทที่ ๑๘

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ในกรณีที่จะมีการเวนคืนที่ดินที่ติดจำนองและเจ้าหน้าทีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้รับทราบถึงสิทธิในการได้รับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนของผู้รับจำนองโดยความยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ให้อำนาจแก่ผู้รับจำนองก่อน เช่นนี้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวย่อมมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้เป็นไปตามที่เจ้าของที่ดินและผู้รับจำนองตกลงกันไว้ โดยต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจำนองมารับเงินค่าทดแทนเมื่อพร้อมจะจ่าย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน โดยมีได้มีการจ่ายให้แก่ผู้รับจำนองตามที่มีการตกลงกันไว้ การจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวจึงไม่ขัดด้วยกฎหมาย และถือว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อผู้รับจำนองในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชอบต่อผู้รับจำนองผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ป. และนาง ล. ได้นำโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจดจำนองไว้กับผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้กับผู้ฟ้องคดี เมื่อนาย ป. และนาง ล. ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้บุคคลทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น ๘๘๕,๓๒๔.๕๑ บาท หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ให้ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จดทะเบียนจำนองไว้ถูกเวนคืนทั้งหมดตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช



พ.ศ. ๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจำนองและนาย ป. โดยผู้ฟ้องคดีและนาย ป. มีหนังสือแจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน จำนวน ๘๘๕,๓๒๔.๕๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีก่อนในฐานะผู้รับจำนอง เหลือเท่าใดจึงจ่ายให้แก่ นาย ป. หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินงวดเดียว ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท และเงินค่าทดแทนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและไม้ยืนต้นงวดแรก ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๔๓๕,๘๑๙ บาท รวมทั้งสิ้น ๘๑๙,๘๑๙ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อ นาย ป. แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ทำการรื้อถอนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากแนวเขตทางเรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์จะขอรับเงินค่าทดแทนงวดที่สองอีกร้อยละ ๒๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินจำนวน ๑๔๘,๓๔๓.๑๒ บาท ให้แก่ นาย ป. เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากในยอดเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายให้แก่ นาย ป. จำนวน ๑๔๘,๓๔๓.๑๒ บาท มีส่วนที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน ๘๔,๒๓๗.๒๑ บาท และดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวในอัตรา ร้อยละ ๑๙ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันฟ้อง จำนวน ๓๗,๘๔๒.๑๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๗๙.๓๓ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนฯ กับผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกับนาย ป. โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบถึงจำนวนค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะรับแทน นาย ป. ตามหนังสือที่ผู้ฟ้องคดีและนาย ป. แจ้งไว้เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ และผู้ฟ้องคดีรับเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งหมดกับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและไม้ยืนต้น ร้อยละ ๗๕ จากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไปเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบถึงสิทธิในการได้รับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจำนองอยู่ก่อนแล้ว รวมถึงทราบว่าผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิในเงินค่าทดแทนที่เหลือ (ร้อยละ ๒๕ ของค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและไม้ยืนต้น) บางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้เป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีและนาย ป. ตกลงกันไว้ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดียังมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาขอรับชำระหนี้หรือรับชดเชยจากเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลือต่อไป ดังนั้น เมื่อ นาย ป. มีคำร้องลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้ทำการรื้อถอนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากแนวเขตทางเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะขอรับเงินค่าทดแทนงวดที่สอง ร้อยละ ๒๕ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า นาย ป. เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลืออยู่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่



โดยตรวจสอบจากหลักฐานเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์และย่อมจะต้องทราบถึงการจำนองที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวระหว่างนาย ป. กับผู้ฟ้องคดี และรับทราบถึงข้อตกลงระหว่างคู่กรณี รวมถึงการรับเงินค่าทดแทนชำระหนี้จำนองของผู้ฟ้องคดีซึ่งยังหักไว้ไม่ครบ โดยยังขาดไปจำนวน ๖๕,๕๐๕.๕๑ บาท แต่ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ ทั้งไม่ปรากฏด้วยว่ามีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจำนองทราบเพื่อมาขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือหรือไม่ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลือให้นาย ป. ทั้งจำนวนเป็นเงิน ๑๔๘,๓๔๓.๑๒ บาท จึงเป็นการจ่ายเงินค่าทดแทนโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๒๙^๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากไม่ได้รับชำระหนี้ส่วนที่เหลือตามจำนวนที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อการกระทำละเมิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันเกิดจากการใช้อำนาจเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย จึงย่อมเป็นการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดนั้นตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕^๓ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปทั้งหมด

^๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการจำนอง บุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินหรืออย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวมาขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง และในระหว่างนั้นยังมีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว ถ้าคู่กรณี ยังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา ๓๑ โดยพินัย และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีฟ้องคดีต่อศาล

^๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น

^๓ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดชอบ



เป็นจำนวน ๘๑๙,๘๑๙ บาท แต่ยังไม่ครบตามจำนวนหนึ่งที่นาย ป. ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๘๘๕,๓๒๔.๕๑ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนอีกจำนวน ๖๕,๕๐๕.๕๑ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๖๕,๕๐๕.๕๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องจะต้องไม่เกิน ๓๗,๘๔๒.๑๒ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๓/๒๕๕๖)

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้มีการวางเงินค่าทดแทนไว้ที่ศาลแพ่งแล้ว การที่ต่อมาปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองจะดำเนินการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการอื่น อันเป็นการเวนคืนที่ดินซ้ำ กรณีก็หาไม่ผลทำให้เจ้าของที่ดินพิพาทมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอีก ดังนั้น แม้จะปรากฏว่าการดำเนินการเพื่อที่จะจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฉบับหลัง ก็ถือเป็นเพียงการดำเนินการโดยคลาดเคลื่อนและผิดพลาด มิได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ ๘ ไร่ ๖๕ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงสวนหลวง แขวงประเวศ เขตพระโขนง และแขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓ สายคลองตัน-ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๒ อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตกลงราคาที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง เนื้อที่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ ๑๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ ให้ไปตกลงราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงเดิมในจำนวนเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ตรวจสอบเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนและขอเพิ่มค่าทดแทน แต่ไม่ได้รับแจ้งผล จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ ๘๖๖/๒๕๔๐ ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจากตารางวาละ ๑๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นจำนวนเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๔,๕๒๐,๘๘๒.๘๑ บาท



กรมทางหลวงได้นำเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปวางศาลเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๐ โดยในระหว่าง การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมมีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีอีกสองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๓๖ สายกรุงเทพมหานคร-ระยองตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยก ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางบัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ที่ทางแยกต่างระดับร่มเกล้า และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๙ สายทางแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (มีนบุรี)-บรรจบถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง) ที่ทางแยกต่างระดับ ร่มเกล้า พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ดินอยู่ในเขตที่จะเวนคืน เนื้อที่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา และครั้งที่สอง ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๓๕๔ สายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗-บรรจบท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๕ สายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๖-บรรจบ ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕๘ สายแยกถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง)-บรรจบท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๕๖ สายแยกถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง)-บางพลี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๙ สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (มีนบุรี)-บรรจบถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง) ที่บ้านวัดกระทู้มเสื่อปลา และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ สายบางนา-บางปะกง ที่บ้านคลองบางโหลง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา โดยมีการบันทึกแบ่งขาย ที่ดินที่จะถูกเวนคืนดังกล่าวในราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดี รับเงินดังกล่าวไปเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ ต่อมา สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา ลาดกระบัง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ แจ้งรับรองการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน ของผู้ฟ้องคดี โดยเมื่อรังวัดจริงมีเนื้อที่ที่ถูกเขตทางหลวงเป็นจำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๗^๙/_{๑๐} ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทน ๔,๗๐๙,๐๐๐ บาท กรมทางหลวงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปฝากไว้ ที่ธนาคารออมสิน สาขาดอนเมือง ในนามของผู้ฟ้องคดี โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้ไปสำนักงานที่ดินเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินออกจำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๗^๙/_{๑๐} ตารางวา และได้ไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนตามหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๔ แต่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน จำนวน ๔,๗๐๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓ สายคลองตัน-ลาดกระบังฯ เป็นเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๖/๒๕๔๐ ซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่ความในคดีนับแต่วันที่คำพิพากษาดังกล่าวออก ในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฉบับที่ออกมาในภายหลังมีผลใช้บังคับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๓๙๖ ที่อยู่ในเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทางหลวงตามมาตรา ๑๖^๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปแล้ว ทั้งต่อมามีการวางเงินค่าทดแทน จำนวน ๔,๕๒๐,๘๘๒.๘๑ บาท ไว้ที่ศาลแพ่งด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการอื่น จึงเป็นการเวนคืนที่ดินซ้ำและมิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนซ้ำอีก เนื่องจากเมื่อรัฐได้เวนคืนที่ดินแปลงใดและได้มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินแล้วที่ดินแปลงนั้นก็จะตกเป็นของรัฐ การเวนคืนซ้ำในที่ดินที่เป็นของรัฐ เจ้าของที่ดินเดิมไม่มีสิทธิจะได้รับเงินค่าทดแทนอีกแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการเพื่อที่จะจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ จึงเป็นเพียงการดำเนินการโดยคลาดเคลื่อนและผิดพลาดเท่านั้น หาได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินอีกครั้งหนึ่งไม่ ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในครั้งหลัง จำนวน ๔,๗๐๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด **พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๘)**

^๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๖ ให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ ใช้บังคับ แต่เจ้าหน้าที่จะมีสิทธิเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แล้ว

ในกรณีที่มีจำนอง บุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินอย่างอื่น เหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้จำนอง บุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือบุคคลผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ต่อไป แต่จะต้องร้องขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี

นับแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ ใช้บังคับ ถ้าผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนั้นโอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอก ผู้รับโอนนั้นจะมีสิทธิที่จะเรียกร้องได้ก็แต่เฉพาะเงินค่าทดแทนเท่านั้น



๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

เมื่อสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ทั้งสองด้าน สภาพทำเลที่ตั้งย่อมดีกว่าที่ดินแปลงที่ติดทางสาธารณประโยชน์เพียงด้านเดียว ราคาที่จะใช้เป็นฐานในการกำหนดเงินค่าทดแทนจึงควรจะเท่ากับที่ดินแปลงที่ติดทางสาธารณประโยชน์เพียงด้านเดียวที่ถูกเวนคืนเช่นกันและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี การกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดี โดยใช้ฐานราคาที่ต่ำกว่าราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นเกณฑ์จึงเป็นการกำหนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินจำนวน ๔ แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๗ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ต่อมา ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและไม่ยื้นต้นถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลทับเที่ยง ตำบลบ้านโพธิ์ และตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปก่อนร้อยละ ๗๕ ของค่าทดแทน คิดเป็นเงินจำนวน ๙๙๘,๖๑๑ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้วแต่ไม่พอใจ จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เพิ่มค่าทดแทน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ ของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเกินครึ่ง จึงเพิ่มค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๕ เป็นตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินค่าทดแทนและค่าเสียหายจากการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๒,๙๕๙,๐๓๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๙^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ วรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วเห็นว่า ที่ดินบริเวณที่จะเวนคืนไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เป็นการกำหนดราคาที่ดิน

^๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดเจน ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดเชยไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

^๖พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๑ เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๙ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กำหนดโดยคำนึงถึง

(๑) ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่

(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ

(๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม

ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่เข้าไปในการเวนคืน ได้กระทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้นมีราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ให้อธิวราคารอสังหาริมทรัพย์ที่ทวีขึ้นนั้นสูงไปกว่าจำนวนเงินค่าทดแทนเพื่อจะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกลับต้องใช้เงินให้อีก

ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วยการคำนวณว่าอสังหาริมทรัพย์ใดมีราคาสูงขึ้นตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย หรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับความเสียหายนั้นด้วย



ที่มีราคาสูงสุดในขณะนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยตามบัญชีราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองแปลงอยู่ในโซน ๐๓ บล็อก อาร์ มีราคา ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาประการหนึ่งให้ที่ดินที่ถูกเวนคืนเกินครึ่ง ได้ค่าทดแทน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ในการนี้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๐๖๔ เนื้อที่ทั้งหมด ๙๙^{๐๐}/_{๑๐๐} ตารางวา ถูกเวนคืน ๖๒^{๓๔}/_{๑๐๐} ตารางวา ซึ่งเป็นการเวนคืน เกินครึ่ง ได้รับการเพิ่มค่าทดแทนอีกร้อยละ ๒๕ เป็นตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ที่เพิ่มขึ้น ๑๐๒,๙๗๑ บาท พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ในการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน จะมีการเพิ่มเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามแนวทางดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาทำเลที่ตั้ง ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วเห็นว่า ที่ดินของนาง ส. และที่ดินของนางสาว พ. ซึ่งถูกเวนคืน และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ติดทางสาธารณประโยชน์ (ถนนโคกขันธ์) เพียงด้านเดียว ได้รับการกำหนดเงินค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ติดทางสาธารณประโยชน์ (ถนนโคกขันธ์) ถึงสองด้าน สภาพทำเลที่ตั้งย่อมดีกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท เท่ากับราคาที่ดินของบุคคลดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เมื่อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๐๖๔ ถูกเวนคืนเกินครึ่งและที่ดินส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัด จึงต้องเพิ่มค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีกร้อยละ ๒๕ เป็นตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๙๓๕,๒๕๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับเงินไปแล้ว ๗๒๖,๓๗๑ บาท จึงคงเหลือเงิน ค่าทดแทนที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีก ๒๐๘,๘๗๙ บาท ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ ถูกเวนคืน ๒^{๓๔}/_{๑๐๐} ค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒๕,๖๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รับเงินไปแล้วจำนวน ๒๑,๔๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าทดแทนที่จะต้องจ่ายเพิ่ม ๔,๒๘๐ บาท รวมค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องจ่ายเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอีกเป็นเงิน ๒๑๓,๑๕๙ บาท

สำหรับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากอาคารเรียนสำหรับพัฒนาเด็กเล็ก ถูกเวนคืนจำนวน ๒ ห้อง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสูญเสียรายได้ทางธุรกิจ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ ถ้อยคำต่อศาลว่า ก่อนถูกเวนคืนผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๑,๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท ต่อห้องนั้น แม้จะไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีรายได้ที่แท้จริงเท่าใด แต่การที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกเวนคืนไป ๒ ห้องเรียน ทำให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองไม่สามารถรับเด็กเท่ากับที่เคยรับได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยอมสูญเสียรายได้แน่นอน และเมื่อพิจารณาถึงรายได้เดือนละ ๑,๔๐๐-๒,๐๐๐ บาทต่อห้อง เห็นว่าเป็นรายได้ที่ไม่มากนัก และมีความเหมาะสม ส่วนระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรจะได้รับชดเชยความเสียหายควรเป็น เท่าใดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๖